



Vistos.

PEDRO HENRIQUE AMARAL CORREIA GHIROTTI e RAFAEL PEREIRA SANTOS NETO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados por incursos nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 1º de novembro de 2018, por volta das 18h00min, nas dependências do estacionamento da empresa "Leroy Merlin", situada na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 6061, Barra Funda, nesta cidade e comarca da Capital, os réus previamente ajustados e em concurso e unidade de designios, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, para proveito de ambos, 01 mochila, marca Dell, 01 par de óculos de grau, 02 notebooks da marca Dell, 05 pen drives, 02 HDs da marca Seagate, 02 carregadores de celular e documentos diversos, bens pertencentes à vítima Sérgio Antunes de Oliveira.

Segundo a denúncia, os réus a bordo de um VW/Gol, cor preta, placas ETP-9613, dirigiram-se ao local dos fatos, oportunidade em que, se valendo de algum instrumento, quebraram o vidro do carro da vítima, subtraíram o bem e evadiram-se. Ocorre que o ofendido ao verificar o ocorrido, assistiu às imagens das câmeras de segurança, o que viabilizou a identificação das placas do carro utilizado na empreitada criminosa. Contudo no dia 22/02/2019, os acusados retornaram ao local, mas estavam sendo monitorados e, quando se aproximaram do veículo, foram surpreendidos de posse de uma chave de fenda e de um aparelho de desbloquear alarme automotivo.

A denúncia foi recebida em 2-9-2021 (fls. 205/206), os réus foram citados (fls. 228 e 238), houve oferta de resposta à acusação (fls. 223/224 e 231/233)

Em audiência de instrução foi realizada a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes e réus foram interrogados.

Em sede de debates, o Ministério Público se manifestou pela procedência da ação nos termos da denúncia, com a fixação da pena acima do mínimo legal diante das duas qualificadoras e dos maus antecedentes quanto a Pedro; Rafael é reincidente. O regime inicial imposto a Pedro há de ser o semiaberto e Rafael o fechado.

A Defesa Constituída de Pedro, em memoriais, argui, em sede de preliminar, a nulidade processual por inépcia da denúncia, argumenta com a ausência de imagens e da individualização das condutas, nulidade do reconhecimento por vídeo, vez que em desacordo com as regras previstas no artigo 226 CPP. No mérito, pretende a absolvição de Pedro – reconhecimento da atipicidade da conduta, crime impossível – ou por negativa de autoria, insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente persegue o afastamento das qualificadoras, reconhecimento da tentativa, fixação de pena mínima, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou SURSIS, regime diverso do fechado, bem como a dispensa da multa e custas processuais e o direito de recorrer em liberdade.

Também em sede de memoriais, a Defesa Constituída de Rafael pediu a absolvição do réu por insuficiência de provas à condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, clama pela fixação da pena no mínimo legal, regime menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio verifico que as matérias aventadas em sede preliminar pela defesa de Pedro diz respeito ao mérito e com ele serão apreciadas.

Quanto à matéria de fundo, o caso é de absolvição.

Primeiramente observo que, neste caso em análise, não houve prisão em flagrante e não foi apreendido nenhum pertence da vítima em poder dos réus.

Some-se a isso que a despeito de a vítima e as testemunhas ouvidas na instrução criminal terem descrito a dinâmica dos fatos, ambas não foram capazes de reconhecer os acusados, presentes na audiência, como os autores do furto.

Os réus negaram a acusação.

Os policiais militares Rafael e Filipin, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram a prisão dos réus referente a outros fatos, ocorridos em 22/02/19, portanto, nada elucidaram acerca dos fatos aqui tratados.

Destaco que o fato que levou a concluir, que em tese, eram os réus os autores do crime aqui tratado, foram as imagens do carro, em tese, ocupado pelos réus quando dos fatos; mas quanto a isso não restou claro que efetivamente eram os réus

condutor e passageiro do carro, vale dizer as pessoas que praticaram o furto no dia 1/11/18.

Pois bem.

Analisando o conjunto probatório produzido em contraditório judicial, verifico que pesa contra os acusados apenas as imagens do veículo utilizado na prática do furto aqui tratado, no qual os réus foram presos três meses após, em 22/02/19, em flagrante delito.

Contudo, não houve corroboração disso em Juízo, ou seja, não houve reconhecimento dos acusados; aliás, em nenhum momento, inclusive em imagens é possível identificar os réus.

Assim, analisando-se o conjunto probatório coligido, conclui-se que não restou plena e satisfatoriamente comprovado que os acusados praticaram o crime a eles imputado, o que gera a necessidade de prolação do édito absolutório, por falta de prova suficiente de autoria.

Diante disso, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, fundamental para o exercício do Direito Penal em qualquer Estado Democrático de Direito, em favor da absolvição do acusado.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER os réus PEDRO HENRIQUE AMARAL CORREIA GHIROTTI e RAFAEL PEREIRA SANTOS NETO, qualificados nos autos, da acusação de terem cometido o crime descrito no artigo 155, §4º, I e IV, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado esta decisão e nada mais sendo requerido, procedam-se às comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos a seguir P.I.C.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA